



分割共有土地中之稅捐規避

評112年度上字第701號判決



經濟法一 藍云穗 R14A21085

報告大綱

前言

P.3

案例事實

P.4

本案爭點

P.9

法院見解

P.11

學說見解

P.31

結論

P.41

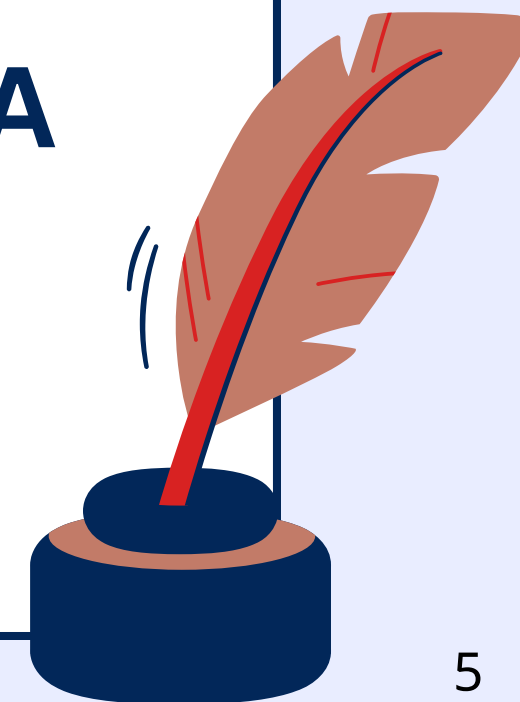
前言

按我國憲法143條3項之規定，土地交易所得中因自然漲價者，應課徵土地增值稅，其特徵為徵收真正客體為土地漲價後之總數額，與本質上係土地交易所得稅，然若利用土地分割方式，實為移轉土地，則是否該當稅捐規避行為茲有疑問

案例背景

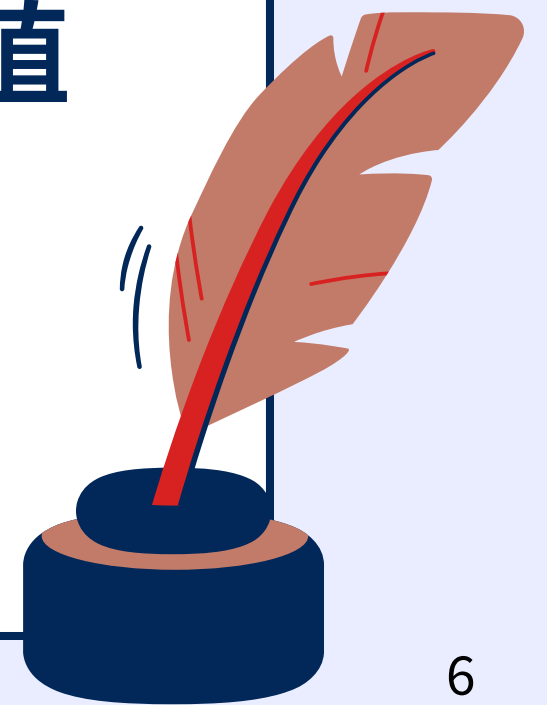
案例背景

甲乙丙三人係分別共有A地，乙則單獨所有B地，乙與甲丙簽訂贈與契約，乙將B地之百分之一之應有部分，分別各自贈與甲丙兩人，並於同日向國稅局申報土地移轉現值，經核課土地增值稅約20000元。嗣後，三人將B地分割為B1、B2兩部分，並於同年將B1、B2與A地辦理共有物分割，甲單獨取得B1，丙則單獨取得B2，A地部分三人各取得不同之應有部分比例數量。



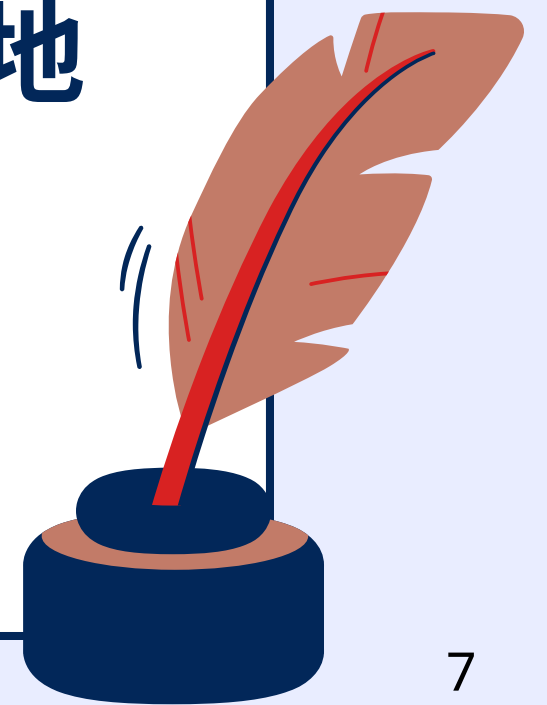
案例背景

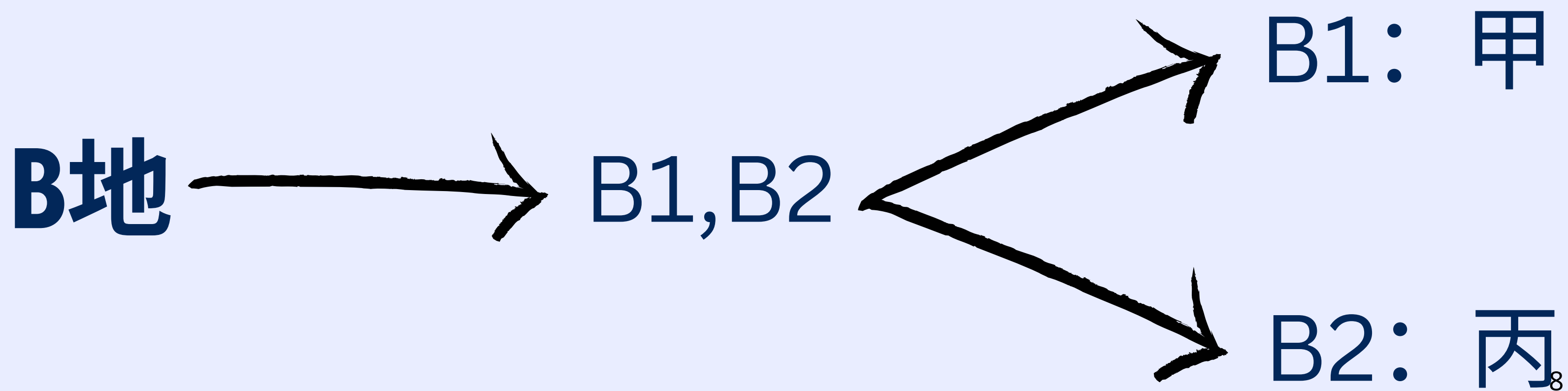
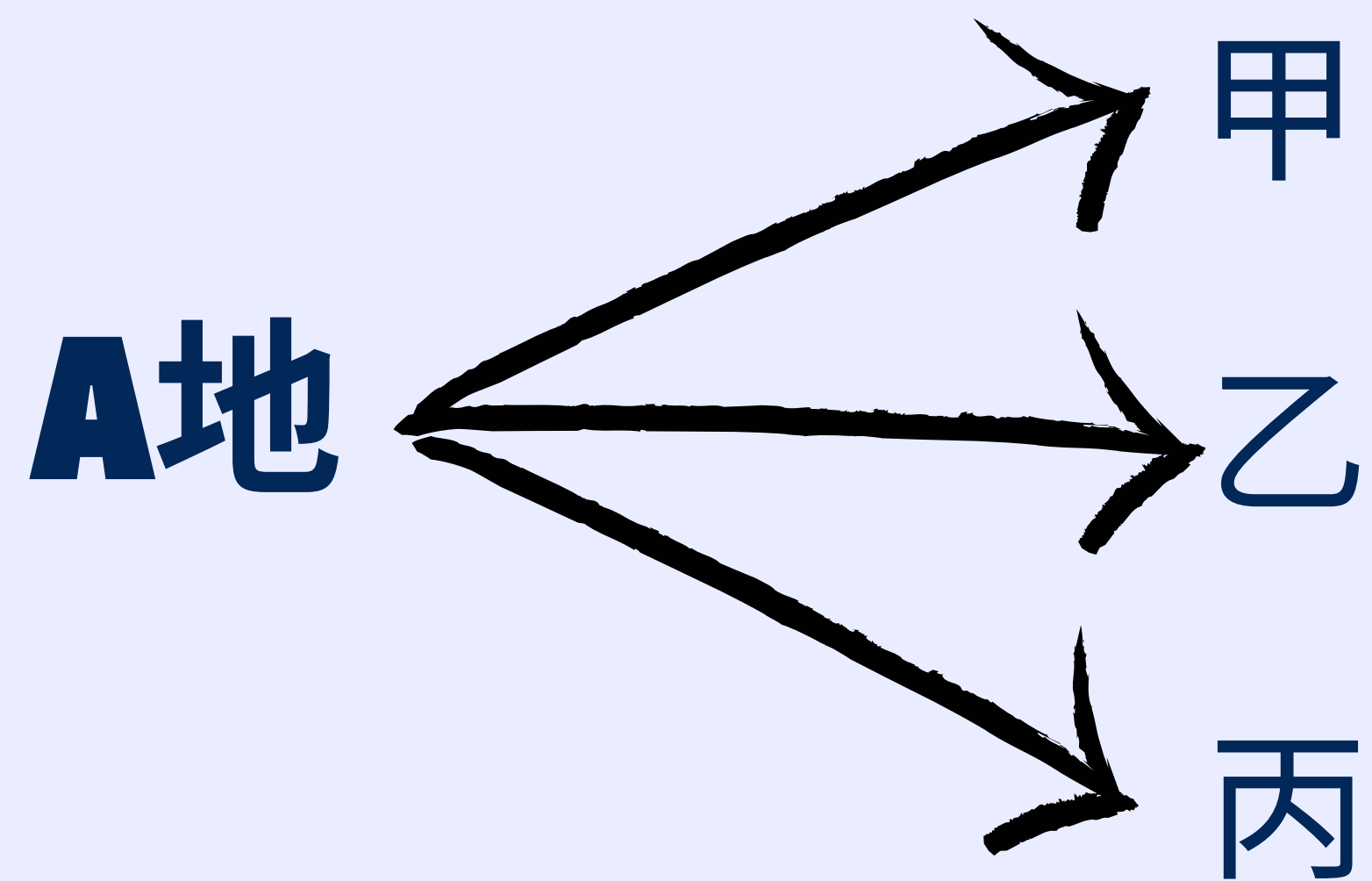
經計算3人分割前、後應有部分價值增減情形，均在公告土地現值1平方公尺單價6,200元以下，依土地稅法施行細則第42條第2項規定及財政部函令免徵土地增值稅及免申報土地移轉現值。



案例背景

嗣後國稅決查得3人藉由贈與小面積土地創設共有關係，再辦理共有物分割，行實質交換移轉土地所有權之實，與常規交換土地經濟效果相同，乃依稅捐稽徵法、土地稅法等規定，核定按一般用地稅率補徵應納之土地增值稅額。





本案爭點

本案爭點

1.共有土地分割移轉，可否認定為稅捐規避行為，而予以調整補稅？

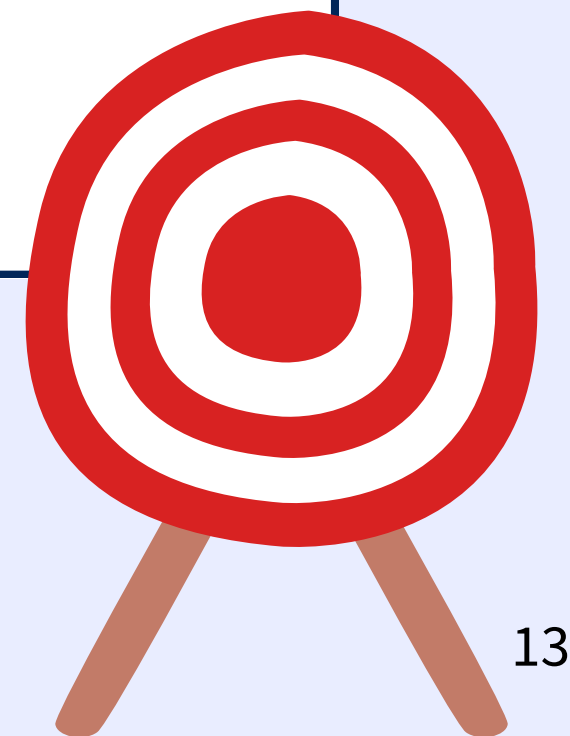
2.若本案甲移轉其農業用地，可否主張農業用地移轉免徵土地增值稅？

法院見解

高雄高等行政法院 (109年度訴字第322號判決)

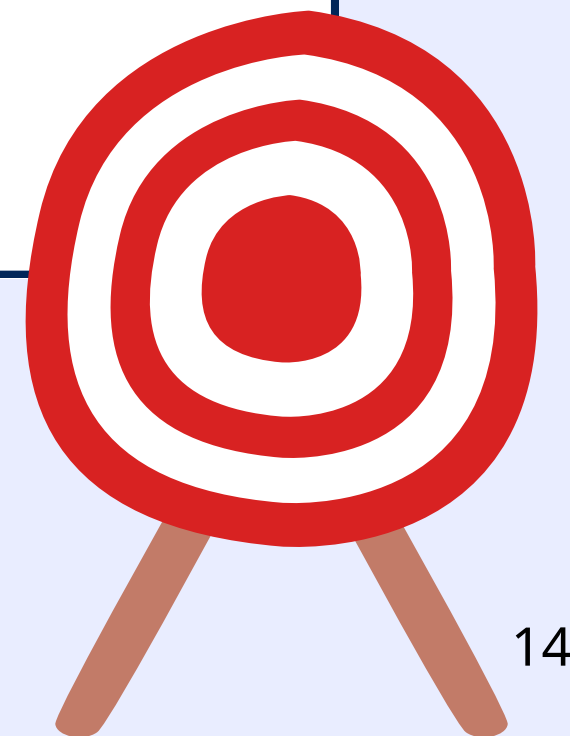
爭點（一）部分

原告3人於短時間內以「贈與」、「形成共有關係」、「共有物分割」之程序，以達成系爭分割後B1、B2號土地分別歸屬於某甲及某丙2人所有之目的，顯係因某乙如直接移轉系爭分割後土地予某甲及某丙2人並交換該人於系爭A土地之應有部分，無法免徵土地增值稅。



爭點（一）部分

故3人藉由贈與移轉系爭土地小部分應有部分，刻意創設共有型態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，實質從事雙方互換土地之行為，以達到規避繳納土地增值稅之目的，經濟實質上當已具備土地移轉之課稅構成要件。



爭點（二）部分

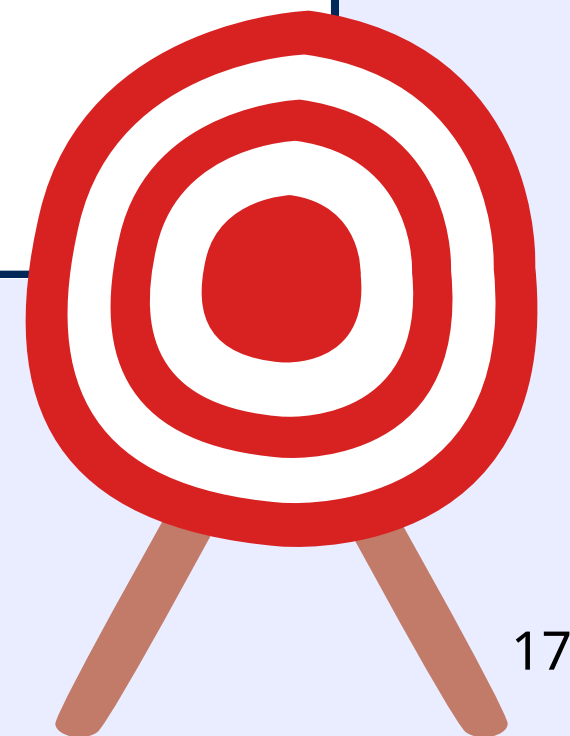
原告3人雖未於交換土地並申報土地移轉現值時或於繳納期間屆滿前，檢具A地農業使用證明書提出不課徵土地增值稅之申請，然係該土地因上開分割共有物結果，依土地稅法施行細則第42條第2項及財政部92年1月14日令，並無須繳納土地增值稅及免申報土地移轉現值。故雖未及時申請不課徵土地增值稅，然於3人實質上屬交換土地而重新核定土地增值稅之既，即應准其於重新認定時補提資料申請之。



最高行政法院 (111年度訴字第256號判決)

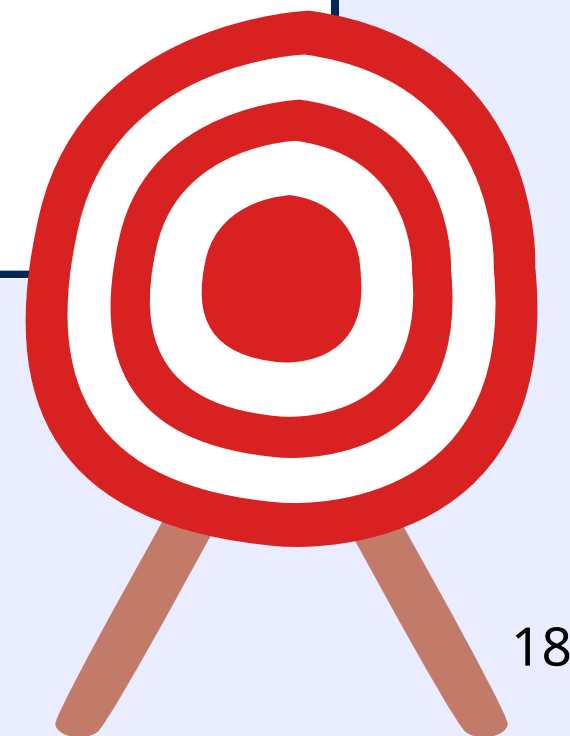
爭點（二）部分

按土地稅法第39 條之3第2項規定，其已明定未遵期申請之法律效果為「不得申請不課徵土地增值稅」，是得享有該不課徵土地增值稅權利之人，如未於收到稽徵機關通知之次日起 30日內提出申請，即喪失「得申請不課徵土地增值稅」之請求權。



爭點（二）部分

撤銷訴訟之目的在於撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害，行政法院僅係事後審查行政處分之適法性，以處分時為基準，並不自為行政處分，亦不代替行政機關為處分。



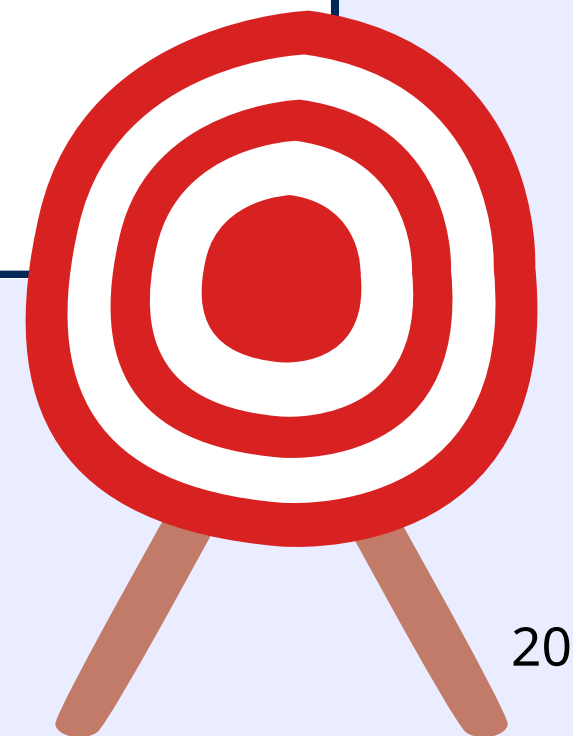
爭點（二）部分

又租稅債務係因實現法定之租稅構成要件而成立，乃於**稅捐要件合致時即已發生稅捐債務**，故不論該稅捐債務係由納稅義務人自行報繳或由稅捐稽徵機關作成核課處分者，原則上均應為稅捐要件合致時即所謂「**行為時**」作為判斷稅捐稽徵機關認定事實及法令適用有無錯誤之基準時點。

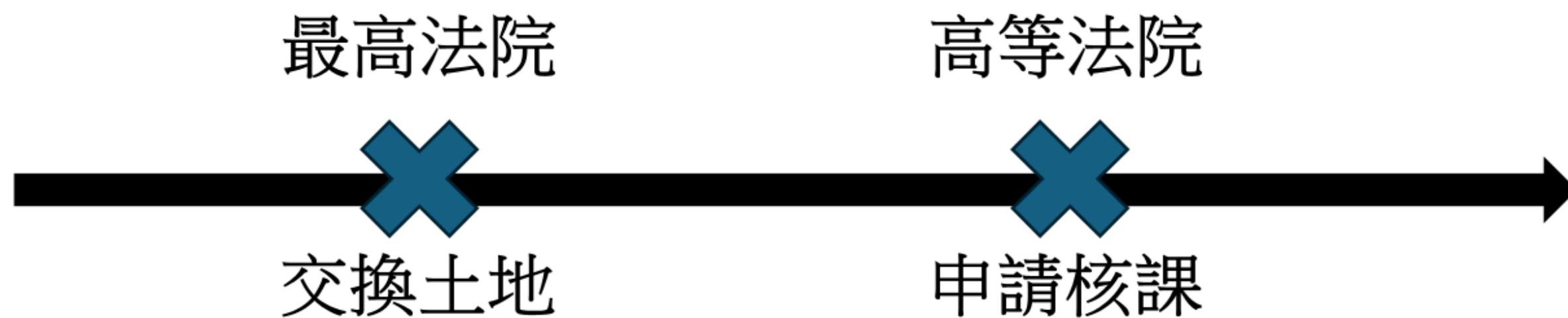


爭點（二）部分

是作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，權利人及義務人未於申報土地移轉現值時，於土地現值申報書註明農業用地字樣提出申請不課徵土地增值稅，而係於稽徵機關為核課處分後，始為申請者，縱未逾上述申請期間，亦不影響原已合法成立之課稅處分。



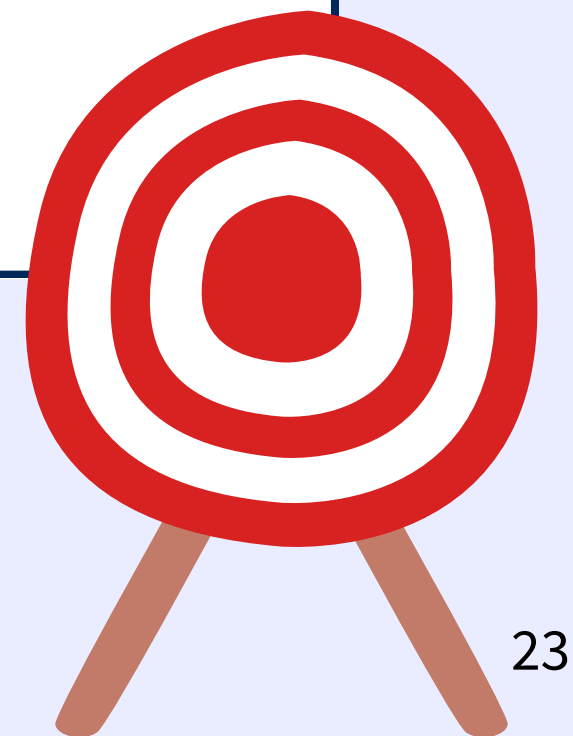
課稅處分之形成



更一審 (112年度訴更一字第3號判決)

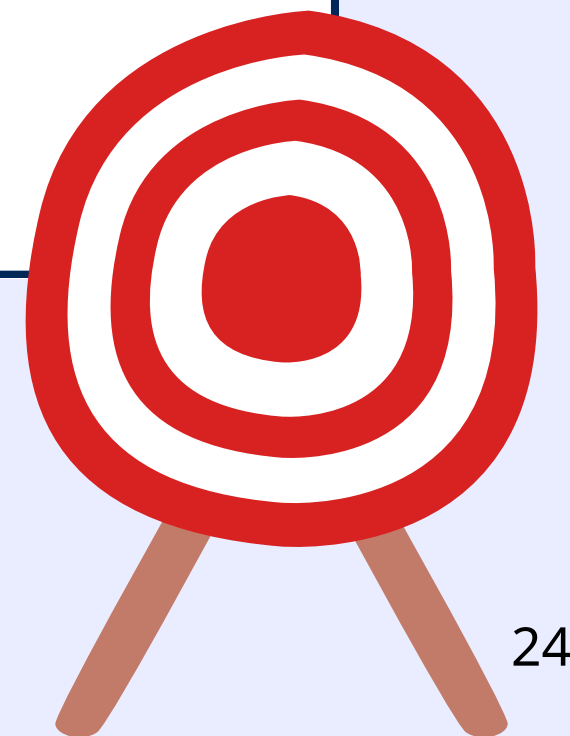
爭點（二）部分

土地稅法第39條之3第2項所規定之由權利人單獨申報，常見情況例如法院判決、和解或調解而取得土地所有權；無須申報土地移轉現值之案件，諸如此類情形，是因為程序上土地所有權人無法依規定主動提出申請，故規定稽徵機關應主動通知土地所有權人。



爭點（二）部分

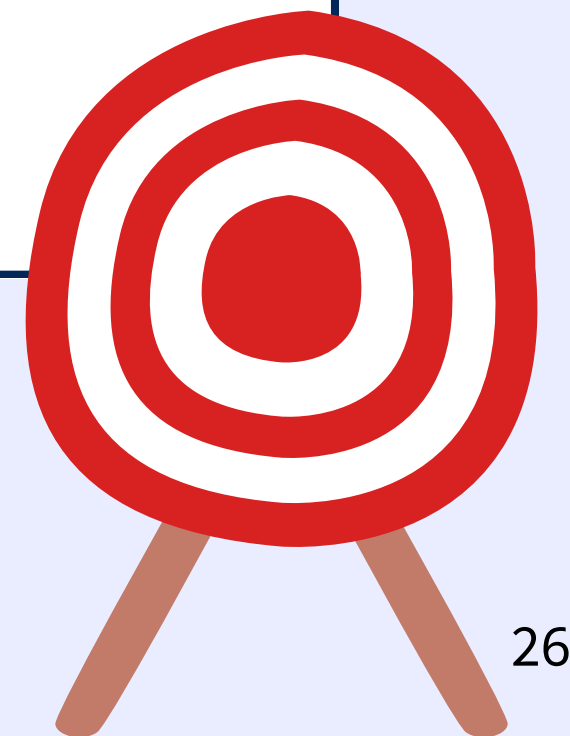
甲乙丙三人仍得於法定期間內「主動」檢具農地農用證明文件以為辦理，復因本件係得申請不課徵之類型，與上開「無須申報土地增值稅」類型有別，於此自無法比附援引。



最高行政法院 (112年度訴字第701號判決)

爭點（一）部分

甲乙丙三人間於短時間內刻意創設共有型態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，實質從事雙方互換土地之行為，俾為規避繳納土地增值稅，乃原審依法確定之事實。（同原審109年度訴字第322號判決）



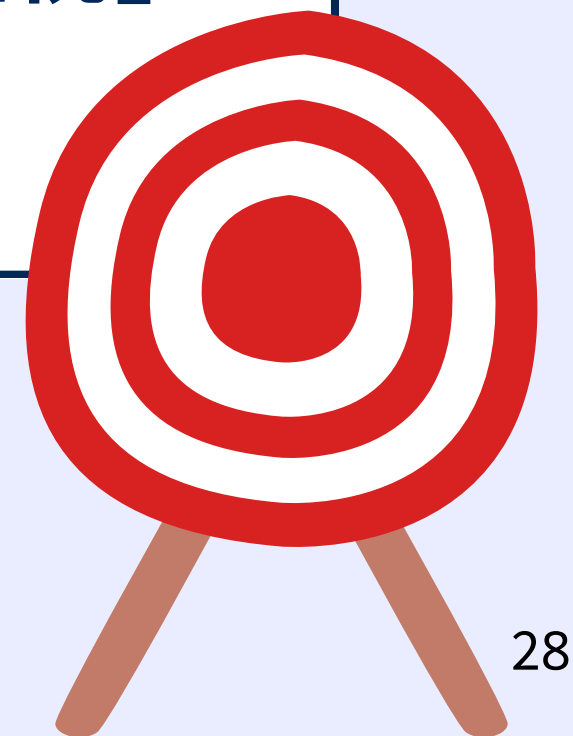
爭點（二）部分

農業用地移轉與自然人，原則上應按其土地漲價總數額，於土地所有權移轉時徵收土地增值稅。惟其權利人及義務人於申報土地移轉現值時，得於土地現值申報書註明農業用地字樣申請不課徵土地增值稅其移轉屬無須申報土地移轉現值者，則以權利人或義務人收到主管稽徵機關得為申請不課徵土地增值稅之通知次日起30日內，提出不課徵土地增值稅之申請。



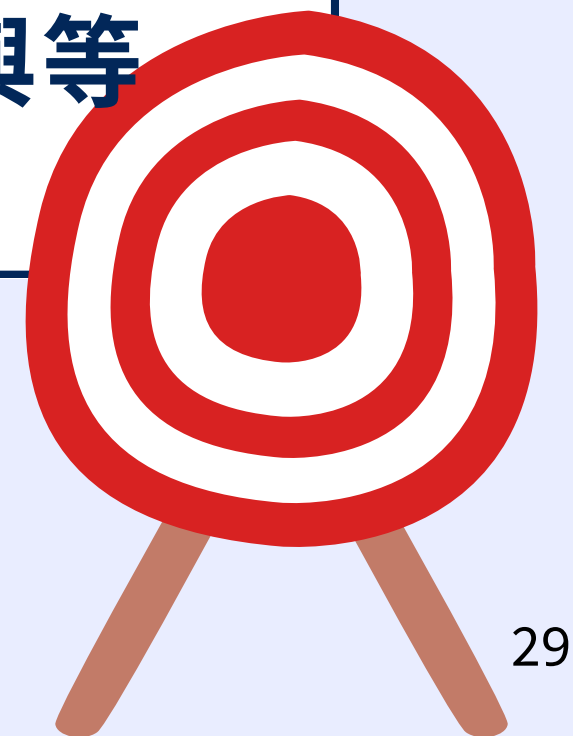
爭點（二）部分

鑑於農業用地移轉，是否課徵土地增值稅，買賣雙方之權益係互相衝突。即課徵土地增值稅，增加本次出售土地人之稅負；不課徵土地增值稅，承受人再移轉時之土地增值稅負擔增加（因為其前次移轉現值並非依本次買賣時之土地公告現值）。準此，土地稅法第39條之2第1項所稱之「不課徵土地增值稅」僅是就該次移轉原應課徵之土地增值稅暫時不予課徵。



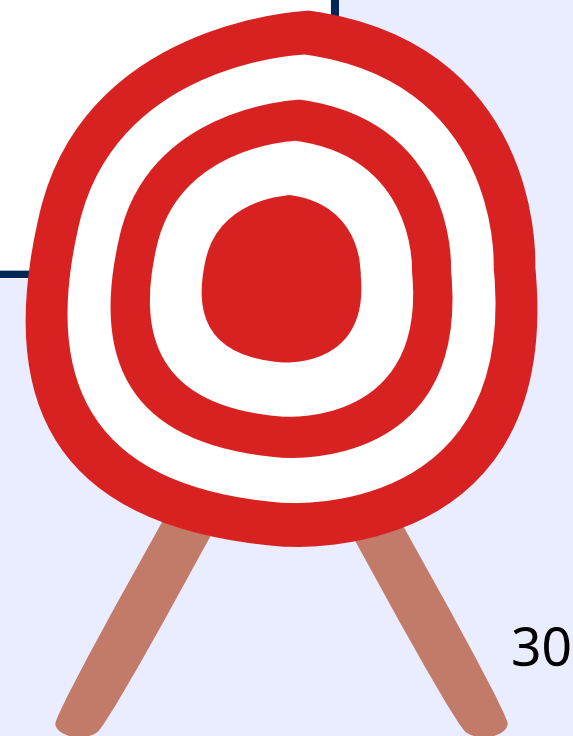
爭點（二）部分

另土地增值稅係配合全面實施平均地權政策，本於漲價歸公之精神而課徵之稅捐；至於共有物分割因是消滅共有狀態之方式，亦即共有物分割結果，僅是將共有人之共有權變更為單獨所有，故土地稅法施行細則第42條第2項規定只就共有物分割前後各土地所有人取得之土地價值不等，該取得土地價值減少者，就其減少部分，因實質上含有以買賣或贈與等原因為移轉外，而予課徵土地增值稅。



爭點（二）部分

經稽徵機關認定屬租稅規避而以原處分通知其繳納土地增值稅款後，上訴人仍得於法定期間內「主動」檢具農地農用證明文件以為辦理，復因本件上訴人得申請不課徵之類型，與「無須申報土地增值稅」類型有別，於此自無法比附援引等得心證之理由甚詳。



學說見解

爭點（一）部分

- 依土地稅法第5條規定與土地稅法施行細則第42條第1項規定土地交換，應課徵地增值稅，並應向讓與土地之原土地所有權人徵收土地增值稅。
- 本件某乙持有之住宅區土地，如按照一般交易常規，直接與某甲及某丙之農業區土地交換，則應課徵土地增值稅。



爭點（一）部分

- 在共有土地分割之情形，各個共有人各人所取得之土地價值，與其分割前應有部分價值相等者，實質上係取回其持有之土地，並無交易移轉而實現土地漲價利益之行為，故應免徵土地增值稅。



爭點（一）部分

- 在所有權人間欠缺合理正當理由或商業目的，而刻意創設共有型態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，規避交換土地之土地增值稅之課稅要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，亦即達成與交換土地（交易常規）之相當之經濟效果，是為租稅規避之行爲



爭點（二）部分

學說一

- 從正當法律程序保障而言，原本核定免稅依據既然變更，而於嗣後調整為應課稅移轉之交換互易之法律關係，則參照釋字第385號解釋本於「權利及義務不得割裂適用」之衡平原則，此項調整應「整體適用」交換移轉之法律規定，由於系爭A地屬於農業用地，依據土地稅法第39條之2第1項規定，農業用地應得申請免徵土地增值稅，故應一併適用之。故稽徵機關在調整補稅過程中，應就有利及不利納稅者之規範，均一體適用。

爭點（二）部分

學說二

- 所謂「農業用地」，雖土地稅法第10條第1項對於農業用地明定其定義（亦即，非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內，依法供農業用途使用之土地），但同法所規定得申請「不課徵土地增值稅農業用地」之概念意涵與之有別，僅側重於公法管制上之土地類別。

爭點（二）部分

學說二

- 因作農業使用之農業用地不課徵土地增值稅，僅是就該次土地移轉原應課徵之土地增值稅暫時不予課徵（亦即租稅課徵之遞延），但其影響該次土地移轉之權利人或義務人之權益，故是否遞延土地增值稅之課徵，自以由雙方合意以申請之方式行之為宜。

爭點（二）部分

學說二

- 是就該土地移轉未經稽徵機關依申請為『准不課徵土地增值稅』之處分前，稽徵機關原所為課徵土地增值稅之處分，即難謂有因得不課徵土地增值稅而課徵之適用法令錯誤情事。因此，納稅義務人擬適用作農業使用之農業用地不課徵土地增值稅，無論其是否未向稽徵機關申請，或經申請被否准確定，稽徵機關仍予以依一般用地稅率核課土地增值稅，乃正確適用法令之結果。

結論

爭點（一）部分

- 按土地增值稅係行為人買賣土地時，因土地價格上漲，其自然上漲之溢價應使全體國民擁有，而需課徵稅負。
- 查本案中，無論是法院見解或是學說見解，均肯認利用贈與極少數應有部分，而於分割後將其土地歸屬於被贈與者，本質上實乃為移轉不動產，係以利用土地分割之方式規避稅捐，為符實質課稅原則，仍應課予土地增值稅。

爭點（二）部分

- 現行土地法制基於若干法律政策之施行，對於特定土地之移轉，在移轉後仍續行維持原本使用目的之前提下，免除土地爭增值稅之課徵，我國土地稅法39條之2第1項係即規定農業用地移轉自然人者，倘若維持農用，則不課徵土地增值稅。然此免除規定非機關職權為之，而係所有權人應自行向機關申請之。

爭點（二）部分

- 故本案中，甲乙丙三人於分割A地時，即知其有申請之權利，卻不為之，本文認為，基於權利失效原則，甲乙丙係為特定目的規避稅捐，自不得在事後又再行主張應有免稅申請之適用，故認最高法院111年度上字第256號判決之見解可採。



THANKS!